МОНГОЛ УЛСЫН
ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ КОМИССЫН
ГИШҮҮНИЙ ЗӨВЛӨМЖ

2025 оны 02 дугаар сарын 17 № 03/14 Улаанбаатар хот

ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ЗОХИЦУУЛАХ
ХОРООНЫ ДАРГА
Э.ТҮВШИНЧУЛУУН ТАНАА

Комисст хандаж иргэн Г.Уянгаас “Монголын Улсын иргэд, гэр хорооллын айл өрхүүд агаар, орчны бохирдлыг бууруулж эрүүл, аюулгүй орчныг бүрдүүлэхэд өөрсдийн оролцоо, үүрэг хариуцлагыг нэмэгдүүлж, цахилгаанаар халаалт дулаанаа шийддэг шинэ нөхцөл байдал үүсээд байна. Гэтэл Эрчим хүчний тухай хуулийн 32 дугаар зүйлд "төлбөр төлөөгүй" гэх үндэслэлээр хэрэглэгчийн эрчим хүчний хангамж, хэрэглээг түдгэлзүүлэх эрхийг нэг байцаагч, нэг компанид олгогдсон байна. Энэ заалтын хүрээнд УБЦТС ТӨХК-ийн эрчим хүчний хяналтын улсын байцаагч миний эрчим хүчний хангамж, хэрэглээг түдгэлзүүлэх нэрийдлээр, дулаан орон байртай байх эрхэд шууд халдсан. Хүн цахилгаан эрчим хүчний төлбөрийг олон шалтгаанаар төлөх боломжгүй болдог. Тухайлбал гэнэт ажлаасаа халагдах, ар гэрт нь хүн өвдөх, нас барах, гэрт нь дэд бүтцийн гэмтэл гарч төлөвлөөгүй зардал нэмэгдэх, хүүхдээ асрах шаардлага гарч орлогогүй болох, өндөр настан асран хамгаалагчгүй болох гэх зэргээр хүний амьдралд олон эрсдэл гарна. Гэтэл дэлхийн хамгийн хүйтэн нийслэл Улаанбаатар хотод идэр есийн хүйтэнд ээж нь цахилгааны төлбөр төлөөгүй гэх үндэслэлээр миний хүүхдүүдийн орон байрны дулааныг таслан хүүхдийн эрүүл мэнд, амь насанд шууд халдсан үйлдэл гаргасанд гомдолтой байна. Цаашид цахилгаанаар халаалтаа шийдсэн хэрэглэгчийн эрчим хүчний хангамж, хэрэглээг өвлийн улиралд түдгэлзүүлэх эрхийг аль ч байгууллагад олгохгүй байж, хүний эрхийг хамгаалж өгнө үү.” гэх гомдлыг ирүүлсэн.

Комисс энэхүү гомдлыг шийдвэрлэхдээ гомдол гаргагчийн цахилгааны төлбөртэй холбоотой асуудал нь үндэслэлтэй эсэх, зөв бурууг дүгнээгүй бөгөөд ийнхүү дүгнэх эрх бүхий субъект биш юм. Гагцхүү энэхүү гомдолд дурдсан асуудал, үүссэн нөхцөл байдал нь хүний эрх зөрчигдөх нөхцөлийг бүрдүүлсэн эсэх, цаашид хүний эрхийн зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэхэд юуг анхаарах гэдэгт гол анхаарлаа хандуулсныг энд дурдах нь зүйтэй.

Гомдлын мөрөөр Комиссоос Улаанбаатар цахилгаан түгээх сүлжээ төрийн өмчит хувьцаат компаниас тодруулга мэдээлэл авахад “... 2024 оны 12 дугаар сарын 24-ний өдрийн байдлаар иргэн Г.Уянга нь цахилгаан эрчим хүч хэрэглэсний төлбөрт 929,259 төгрөгийн үлдэгдэлтэй, уг төлбөрийн үлдэгдлийг хугацаанд нь төлөөгүй байсан тул Эрчим хүчний тухай хуулийн 32 дугаар зүйлийн 32.2 дахь хэсэгт зааснаар тухайн хэрэглэгчийн эрчим хүчний хэрэглээг зөрчлийг арилгах хүртэл хугацаагаар түдгэлзүүлсэн” гэх тайлбарыг ирүүлжээ.

Гомдол гаргагчийн нөхцөл байдлыг судлахад: Яргайтын аман дахь амины орон сууцанд 3 хүүхдийн хамт амьдардаг, цахилгаан халаалтаар дулаанаа шийдсэн айл

байх бөгөөд цахилгааныг нь 2024 оны 12 дугаар сарын 24-ний өдрийн 17 цагаас 25-ны өдрийн өглөө хүртэлх хугацаанд түдгэлзүүлсэн байна.

УБЦТС ТӨХК нь хэрэглэгчтэй байгуулсан "Ахуйн хэрэглэгчтэй байгуулсан цахилгаан эрчим хүчээр хангах гэрээ"-ний 3 дугаар зүйлийн 3.3 дахь хэсэгт "Хэрэглэгчдэд үйлчлэх төвд ирж өр төлбөрөө барагдуулах арга хэмжээ авахгүй байх, авлага хэсэгчлэн барагдуулах гэрээний нөхцөл зөрчиж төлбөрөө төлөхгүй байгаа хэрэглэгчийг шүүхэд шилжүүлэх, мөн 3 сар буюу 90 хоногоос дээш хугацаагаар төлбөрөө төлөөгүй хэрэглэгчийн мэдээллийг санд бүртгүүлэх" гэж цахилгаан эрчим хүчээр хангагчийн эрх, үүргийг заасан байна.

Мөн УБЦТС ТӨХК нь хэрэглэгчтэй байгуулах "Ахуйн хэрэглэгчтэй байгуулсан цахилгаан эрчим хүчээр хангах гэрээ"-ний 2 дугаар зүйлд хэрэглэгчийн эрх, үүргийн тухай Аж ахуйн харилцааны дүрмийн 3 дугаар зүйлийн 3.6 дахь хэсэгт "Төлбөрийн үлдэгдэлтэй холбоотой цахилгаан хангамжийг түдгэлзүүлэх талаар хэрэглэгчдэд 72 цагийн өмнө урьдчилан мэдэгдэх" гэж заасан байна.

Монгол Улсын нэгдэн орсон олон улсын гэрээ,конвенцоор.. амьд явах, эрүүл, аюулгүй орчинд амьдрах, зохистой орон байраар хангагдах эрхийг нэн тэргүүнд баталгаажуулсан байдаг. Тухайлбал Эдийн засаг, нийгэм соёлын эрхийн тухай олон улсын Пактад оролцогч улсууд ...хүн бүрийн болон түүний өрх гэрийн хүрэлцээтэй хоол хүнс, хувцас, орон сууцыг оролцуулан, амьдралын хүрэлцээтэй түвшинд аж төрөх, амьдралынхаа нөхцөлөө байнга сайжруулах эрхийг нь хүлээн зөвшөөрч, энэхүү эрхийн хэрэгжилтийг хангах үүргийг Монгол улсын төр хүлээсэн байдаг.

Улаанбаатар хотын агаарын бохирдлыг бууруулахад хувь нэмрээ оруулж, зарим айл өрхүүд өртөг өндөртэй дулааны шийдлийг сонгож, орон гэрийнхээ дулааныг цахилгаанаар шийдэж байна. Гэвч дулааныг хангаж буй эх үүсвэрийг нь урьдчилан сануулах, мэдэгдэх арга хэмжээ авахгүйгээр таслах нь хүний амь, нас эрсдэх, өндөр өртөгтэй халаалтын систем хөлдөх, эдийн засгийн хохирол учруулах эрсдэлийг бүрдүүлж байна. Түүнчлэн цахилгаан эрчим хүчний үнэ тариф нэмэгдсэнтэй холбоотойгоор иргэдэд төлөвлөөгүй зардал гарч, цахилгааны төлбөр төлөхөд хүндрэлтэй байдал үүссэн бөгөөд энэ нь хөгжлийн бэршээлтэй, ажил орлогогүй зэрэг зорилтод бүлгийнхэнд хүндээр тусч байна.

Цахилгааны төлбөрөө цаг хугацаандаа төлөх нь тухайн иргэний үүрэг. Гэвч төлбөрөө төлөөгүй гэх асуудлыг хууль эрх зүйн хүрээнд иргэний эрх зүйн журмаар шүүхээр шийдвэрлэх, анз тооцох зэрэг хэлбэрээр шийдвэрлэх боломжтой атал өвлийн дүн хүйтний улиралд дулаанаа цахилгаанаар шийдсэн айл, өрхүүдийн цахилгааныг урьдчилан мэдэгдэлгүйгээр, үе шаттай арга хэмжээ авахгүйгээр, хуулиар хамгаалагдсан хүний амь, нас, эрүүл мэндэд ноцтой хохирол учруулах эрсдэлтэй нөхцөл байдлыг урьдчилан тооцохгүйгээр гагцхүү төлбөрөө төлөөгүй гэх шалтгаанаар цахилгааныг түдгэлзүүлж байгаа нь дээр дурдсан хүний эрхийн зарчимд нийцэхгүй, хүний эрх зөрчигдөх нөхцөлийг бүрдүүлж байна.

Манай улсын хууль, тогтоомжид цахилгааныг хязгаарлах, түдгэлзүүлэх асуудлыг хэрхэн ямар үе шаттай хийх, хүний эрхийн талаас нь юуг анхаарах талаарх нарийвчилсан зохицуулалт байхгүй байх тул энэ чиглэлээр хууль эрх зүйн орчныг сайжруулах шаардлагатай байгааг энд дурдах нь зүйтэй байна.

Иймд Монгол Улсын Үндсэн хууль, хууль, олон улсын гэрээгээр баталгаажуулсан хүний эрхийн зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.3 дахь хэсэгт заасны дагуу Комиссын гишүүний Зөвлөмжийг хүргүүлж байна. Үүнд

1.Цахилгаанаар халаалтаа шийдсэн хэрэглэгчийн нэгдсэн мэдээллийн сан бий болгох энэ төрлийн хэрэглэгчийн эрчим хүчний хангамж, хэрэглээг урьдчилан мэдэгдэлгүйгээр өвлийн улиралд аль болох түдгэлзүүлэхгүй байхад анхаарах, ялангуяа хөгжлийн бэрхшээлтэй, хөдөлмөрийн чадваргүй, ажилгүй гэх мэт зорилтод бүлгийн эрсдэлийг тооцох, энэ талаарх зохицуулалтыг холбогдох дүрэм, журамд тусгах;

2. Цахилгаан эрчим хүчний хэрэглээг түдгэлзүүлэх болон зайлшгүй шаардлагаар хэрэглээг хязгаарлах тохиолдолд хэзээ, хаана, хэдий хугацаатайгаар хязгаарлаж, түдгэлзүүлж байгааг урьдчилан мэдэгдэж байх.

Энэхүү Зөвлөмжийн дагуу авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ, үр дүнгийн талаар Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.2 дахь хэсэгт заасны дагуу 30 хоногийн дотор хариу ирүүлнэ үү.

Хувийг гомдол гаргагчид.

ГИШҮҮН Х.МӨНХЗУЛ